

한국승강기안전공단 상임감사 개 선 요 구

제 목 산업안전보건위원회 위원 임기관리에 관한 내규 개선

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

공단은 산업안전보건에 관한 중요사항을 심의·의결하기 위하여 사용자와 근로자가 10명 이내로 구성되는 산업안전보건위원회를 운영하고 있고, 공단 본부 중앙위원회의 사용자 위원은 이사장(당연직), 이사장이 지명하는 9명 이내의 임직원, 근로자위원은 근로자대표(당연직), 근로자대표가 지명하는 9명 이내의 의원으로 구성하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「산업안전보건위원회 운영규칙」 제5조에서는 산업안전보건위원회 위원의 임기를 규정하고 있으며, 기본적으로 위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있고, 보궐 위원의 임기는 전임 위원의 임기 중 남은 기간으로 하며, 임기가 만료된 위원은 후임자가 지명될 때까지 계속 직무를 담당하도록 하고 있다.

다만, 위원의 임기에도 불구하고 노사 각 대표위원은 직무변경 등 업무상 필요에 의해 위원을 변경하여 지명할 수 있도록 하고 있다.

따라서 산업안전보건위원회 위원은 이사장과 근로자대표가 지정하는 위원들로 구성하되 정해진 임기를 관리하여야 하며, 직무변경 등 업무상 필요에 의해 위원을 변경하는 경우 전임 위원의 임기 중 남은 기간을 산정하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「산업안전보건위원회 운영규칙」이 2020.12.23. 제정된 이후 ○팀은 2021년 1분기부터 산업안전보건위원회를 분기별 개최하였다.

따라서 2021년 1분기에 지명받은 위원을 기준으로 「산업안전보건위원회 운영규칙」 제5조에 따라 위원의 임기를 관리하여야 한다.

그러나 감사대상 기간의 ○팀에서 운영한 산업안전보건위원회 개최내역을 확인한 결과 위원의 임기를 별도로 관리하고 있지 않은 사실이 확인되었다.

또한 분기별 산업안전보건위원회에 참여한 위원을 확인한 결과 [표 1]과 같이 참여 위원이 수시로 변경되고 있으나, ○팀에서는 위원의 변경사유 등에 대한 이력 관리를 하고 있지 않았다.

[표 1] 감사대상 기간의 산업안전보건위원회 위원 현황

개최 분기	산업안전보건위원회 참여 위원	
	근로자 위원	사용자 위원
2024년 1분기	AR, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB	AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ
2023년 4분기	AR, AT, AV, BC, AW, AX, BA, BD, BE, BF	AA, AB, AC, AD, AK, AL, AG, AN, AI, AM
2023년 3분기	AR, AT, AV, AW, AX, BG, AY, AZ, BD, BE	AA, AB, AC, AD, AK, AL, AG, AN, AI, AM
2023년 2분기	BH, BI, BJ, BK, BG, BL, BN, BD, AR, BC	AA, AB, AC, AD, AK, AL, AG, AN, AI, AM
2023년 1분기	BH, BI, BJ, BK, BG, BL, BN, BD, BM, BC	AA, AB, AC, AD, AK, AL, AG, AN, AI, AM
2022년 4분기	BH, BI, BJ, BO, BK, BG, BL, BN, BP, BC	AA, AB, AO, AP, AK, AC, AQ, AN, AI, AM

그 결과 ○팀은 위원의 임기를 관리하지 않아 「산업안전보건위원회 운영규칙」 제5조를 위반하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ○팀은 산업안전보건위원회 위원의 임기관리 등을 하지 않은 부분에 대해 인정하였으며, 산업안전보건위원회의 경우 노사 각 대표위원이 직무 변경 등 업무상 필요에 의해 위원을 변경하여 지명할 수 있음에 따라 규칙에서 정하고 있는 위원의 임기, 잔여임기 산정 등에 대한 사항은 불필요할 것으로 판단되어 규칙을 개정하겠다는 의견을 제출하였다.

조치할 사항 ○팀장은 산업안전보건위원회를 운영함에 있어 불필요한 규정으로 인해

규칙 위반이 발생하지 않도록 「산업안전보건위원회 운영규칙」을 개정하시기 바랍니다.

(개선)